

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 668/2538

นายป๋วย กลั่นบุญชัย กับพวก

โจทก์

นายวนิช กลั่นบุญชัย กับพวก

จำเลย

นายสมชาย มรกตราภรณ์ ทนายโจทก์

ทั้งสอง

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 224, มาตรา 248

ความว่า โจทก์ทั้งสองฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งว่า ฎีกาของโจทก์เป็นฎีกาปัญหาข้อเท็จจริงและทุนทรัพย์ไม่ถึง สองแสน บาท จึงไม่รับฎีกา คืบค่าธรรมเนียม โจทก์ทั้งสองเห็นว่า ฎีกาของโจทก์ทั้งสองเป็นฎีกาในปัญหาข้อกฎหมายเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยของประชาชนโปรดมีคำสั่งรับฎีกาของโจทก์ทั้งสองด้วย หมายเหตุ จำเลยที่ 1 และที่ 3 ได้รับสำเนาคำร้องแล้ว (อันดับ 227) โจทก์ฟ้องขอให้ศาลพิพากษาให้เพิกถอนที่ดินหนังสือรับรอง การทำประโยชน์ของวัดสระแก้ว (วัดร้าง) เลขที่ 2696ตำบลพนมทวน อำเภอพนมทวนจังหวัดกาญจนบุรี เฉพาะส่วนที่เป็นของโจทก์ทั้งสองแล้ว แกะไขกลับคืนมาเป็นของโจทก์ทั้งสอง หากจำเลยทั้งสี่ไม่สามารถเพิกถอนแก้ไขให้ที่ดินกลับคืนมาเป็น ของโจทก์ทั้งสองได้ ให้จำเลยทั้งสี่ร่วมกันใช้ราคาแทน แก่โจทก์ที่ 1 เป็นเงิน 24,150 บาท แก่โจทก์ที่ 2 เป็นเงิน 27,940 บาท พร้อมดอกเบี้ย กับให้จำเลยทั้งสี่ร่วมกันชดเชย ค่าใช้จ่ายในการเดินทางติดต่อราชการและหาทนายความ แก่โจทก์ทั้งสองคนละ 5,000 บาท ระหว่างพิจารณา จำเลยที่ 2 ถึงแก่กรรม โจทก์ขอถอนฟ้อง เฉพาะจำเลยที่ 2 ศาลชั้นต้นอนุญาต ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง ศาล

อุทธรณ์พิพากษายกอุทธรณ์โจทก์ทั้งสอง โจทก์ทั้งสองฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับฎีกาดังกล่าว(อันดับ 223) โจทก์ทั้งสองจึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 225)

คำสั่ง คดีนี้ศาลอุทธรณ์พิพากษายกอุทธรณ์โจทก์ทั้งสอง เพราะ เห็นว่าเป็นอุทธรณ์ที่ต้องห้ามตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา ความแพ่ง มาตรา 224 โจทก์ทั้งสองจึงฎีกาคัดค้านคำพิพากษา ของศาลอุทธรณ์ได้ ให้รับฎีกาของโจทก์ทั้งสอง

คำสั่ง คดีนี้ศาลอุทธรณ์พิพากษายกอุทธรณ์โจทก์ทั้งสอง เพราะ เห็นว่าเป็นอุทธรณ์ที่ต้องห้ามตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา ความแพ่ง มาตรา 224 โจทก์ทั้งสองจึงฎีกาคัดค้านคำพิพากษา ของศาลอุทธรณ์ได้ ให้รับฎีกาของโจทก์ทั้งสอง

(วุฒิ คราววุฒิ-มงคล สระภู่น-อิธิราช มณีภาค)

แหล่งที่มา	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
แผนก	
หมายเลขคดีแดงศาลชั้น	
ต้น	หมายเหตุ